

1502011-66.2019.8.26.0161

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

NATHAN CAINY DE ARAUJO MONTONE

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

Melhor deliberando a respeito, tendo em vista o parecer do Ministério Público de fls. 138/139, no qual não manifestou qualquer óbice a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502011-66.2019.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502011-66.2019.8.26.0161 2019/001572

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

NATHAN CAINY DE ARAUJO MONTONE

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

Melhor deliberando a respeito, tendo em vista o parecer do Ministério Público de fls. 138/139, no qual não manifestou qualquer óbice a que seja dado por cumprido o acordo de não persecução penal e extinta a punibilidade do réu, e ante o integral cumprimento, por ele, daquilo a que se obrigou nos termos do referido acordo declaro extinta a punibilidade de Nathan Cainy de Araujo Montone, o que faço com fulcro no § 13º do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Observo que a celebração e o cumprimento do acordo, no caso presente, não constarão nos registros criminais, exceto para fins previstos no artigo 28-A, § 2º, inciso III do diploma processual penal, conforme estabelecido no parágrafo 12º do mesmo

artigo.

Oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da prolação em que houve a conversão da prisão em flagrante do réu em preventiva já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

A Serventia judicial deverá fazer as devidas anotações e comunicações de praxe, não sendo necessária a intimação da referida pessoa, ante o teor do Enunciado nº 105 do FONAJE.

Publique-se e intime-se. Após, archive-se.

Diadema, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA